

1500926-14.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500926-14.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500926-14.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE LOSSARDO e outros

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de GABRIEL HENRIQUE LOSSARDO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c art. 61, II, alínea "h", no topo do art. 329 e topo do art. 129, todos do Código Penal e SANDRO FERREIRA DE SOUZA e TALITA CRISTINA SANTOS DE SOUZA como incursos no art. 157, § 2º, incisos II e VII c.c art. 61, II, alínea "h", ambos do Código Penal, afirmando que em 13 de julho de 2021, no período da manhã, na avenida Santa Cruz, nº 1084, Jardim Botafogo, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas contra Roberto Marques Ribeiro, a quantia de R\$ 157,00 em dinheiro, um aparelho celular, cinco relógios de pulso e um cartão de crédito; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL opôs-se à execução de sua prisão entrando em luta corporal com o policial militar Victor Augusto Canali Viotto, causando-lhe escoriações em ambos os braços e antebraços e em região zigomática. Segundo narrou denúncia, "os três denunciados, previamente ajustados, dirigiram-se até a propriedade rural da vítima Roberto, de 76 anos de idade, e enquanto a denunciada TALITA permaneceu na parte externa do imóvel na condução do veículo Ford/Verona, placas BGE-1837, vigiando a movimentação e a postos para dar fuga aos comparsas, os denunciados GABRIEL e SANDRO adentraram à residência. Ato contínuo, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, GABRIEL e SANDRO anunciaram o assalto à vítima e, de pronto, apoderaram-se da quantia de R\$ 157,00 em dinheiro e

do cartão bancário que ela trazia no bolso de sua camisa, ordenando, ainda, que ela escrevesse a senha do cartão "senão iriam voltar e a coisa ia ficar ruim", passando a recolher os objetos de valor que encontraram no imóvel, colocando-os em uma sacola. A vítima, pessoa idosa, ficou amedrontada com a conduta dos denunciados, pois além de estarem empunhando facas ostensivamente, também "estavam muito alterados" segundo disse à fl. 08. Contudo, enquanto o crime era praticado, a testemunha Carlos Alberto do Carmo, que trabalha na propriedade como caseiro, havia avistado o momento em que os denunciados se aproximaram da residência e, suspeitando que poderia se tratar de um roubo, prontamente acionou a Polícia Militar, que se deslocou para o local. Lá chegando, uma das equipes policiais logrou êxito em surpreender GABRIEL e SANDRO ainda no interior do imóvel, os quais tentaram empreender fuga, sendo, contudo, capturados. O denunciado GABRIEL, para não ser algemado, entrou em luta corporal com o policial militar Victor Augusto Canali Viotto, causando neste escoriações em ambos os braços e antebraços e em região zigomática (cf. documento médico de fls. 146/147), sendo necessário o uso de força física moderada para sua contenção. Antes da captura SANDRO lançou ao solo a faca que empunhava ao passo que em poder de GABRIEL foram encontradas outras duas facas e a sacola com os objetos subtraídos (cf. autos de exibição e apreensão de fls. 57/58 e de entrega de fl. 60). Concomitante à prisão dos denunciados, a outra equipe que dava apoio à ocorrência localizou a denunciada TALITA, esposa de GABRIEL, do lado externo do imóvel no interior do veículo acima descrito, a qual aguardava para dar fuga aos comparsas."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 57/58, pelo auto de entrega de fls. 60 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O artigo 129 do Código Penal assim descreve o delito de lesão corporal:

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

O tipo objetivo consiste na conduta de causar dano à anatomia ou provocar perturbações fisiológicas ou mentais em alguém. O objeto da conduta é a integridade corporal, caracterizada pela inteireza do corpo humano, ou a saúde, consistente nas funções orgânicas, físicas e mentais.

É crime material e sua consumação ocorre com o resultado naturalístico, ou seja, a lesão praticada na vítima.

No caso em exame, há prova da existência e da autoria do delito.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), pelo documento médico de (fls. 146/147), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 279/280) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

Acerca da resistência, dispõe o Código Penal:

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

A conduta deve, necessariamente, ser praticada com violência ou ameaça (que não precisa ser grave). A simples fuga, ao ser capturado pelos policiais, sem violência, p. ex., é atípica; também é atípica a resistência passiva (sem violência).

A conduta também deve ser anterior ou concomitante ao ato funcional e dirigida contra a pessoa (do funcionário público ou de quem lhe auxilia).

O ato funcional não precisa ser justo, mas precisa ser legal, o que exige que o funcionário público esteja agindo dentro da sua esfera de competência.

A embriaguez não afasta o delito, visto que não há nenhum indicativo no texto legal de elemento subjetivo específico que poderia, eventualmente, ser incompatível com o estado de alteração de ânimo oriundo do uso de drogas.

O crime é formal, pois não se exige que ele consiga impedir a execução do ato. Se conseguir, incide a qualificadora do §1º.

A resistência contra dois funcionários público configura crime único.

De acordo com o §2º, se o ato violento (não trata, portanto, da resistência por meio da ameaça) se subsumir a outro tipo penal, haverá concurso de crimes.

Há entendimento jurisprudencial de que nas situações em que o agente xinga e agride o funcionário público, embora os fatos se enquadrem nas figuras do desacato e da resistência, o agente só responderá pelo último, ficando o desacato absorvido.

No caso em análise, há prova da existência e da autoria do delito supracitado.

Comprova-se a existência do crime pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência, que descreve a conduta do acusado de resistência à ordem de prisão perpetrada pelo policial militar Victor Augusto Canali Viotto (fls. 04/05), bem como pelo laudo pericial indireto realizado no policial militar agredido (fls. 279/280) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria dos crimes também é certa

A testemunha comum (e também suposta vítima das imputações de lesão corporal e resistência), o policial militar Victor Augusto Canali Viotto, na fase pré processual, disse que "Nesta data, durante patrulhamento de rotina com o Cb. Coutinho, foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo a residência, em andamento na Av. Santa Cruz, 1084, bairro Santa Cruz; que, de imediato deslocaram-se ao local indicado, sendo que outras duas guarnições

compostas pelos policiais Sub. Tenente Rodrigues, Cb. Prinholato, Cb. Eduardo e Cb. Naiara também vieram no apoio a ocorrência; que, já na residência em questão, o depoente pulou o muro dos fundos juntamente com o Cb. Coutinho, e entraram pela porta da cozinha, sendo que se depararam com dois indivíduos, um deles com uma faca na mão, os quais tentaram se evadir correndo para o interior do imóvel, porém foram rendidos, e o indivíduo que estava com a faca, tratando-se de Sandro Ferreira de Souza jogou a faca debaixo do sofá; que, o outro indivíduo identificado como Gabriel Henrique Lossardo, trazia em sua cintura duas facas, sendo ainda encontrado em sua posse uma sacola contendo documentos pessoais, cinco relógios, um cartão de crédito e a quantia de R\$ 157,00 e um aparelho celular, que posteriormente constatou-se pertencerem a vítima; que, ambos indivíduos foram algemados e receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo; que, ambos indivíduos ainda resistiram a prisão sendo necessário uso de força moderada para algemá-los; que, neste mesmo instante os outros policiais que davam apoio também entraram no imóvel; que, a policial Cb. Naiara acabou por abordar uma mulher em um veículo nas proximidades da residência, tratando-se de Talita Cristina dos Santos Souza, a qual, a princípio, negou qualquer participação no crime, todavia quando estavam saindo do imóvel com os indivíduos detidos, a pessoa de Gabriel Lossardo disse que Talita era sua esposa, foi então que constataram que a mesma estava no local, provavelmente para "dar fuga" aos autores do roubo, recebendo também voz de prisão em flagrante; que, a vítima Sr. Roberto Marques Ribeiro de 76 anos de idade, confirmou que realmente havia sido vítima de roubo por parte daqueles indivíduos, sendo ameaçado com facas a entregar valores e objetos pessoais, e que seu motorista que estava no local, havia conseguido fugir e acionou a polícia militar; que, o depoente narra que não conhecia nenhum dos indivíduos presos, pois está há pouco tempo trabalhando nesta cidade, porém tomou conhecimento de que Sandro e Gabriel ostentam registros criminais anteriores; que, narra ainda o depoente que no momento em que foi algemar Gabriel, por conta de sua resistência, acabou sofrendo lesões nos braços e no rosto, e também passou por exame de corpo de delito." Em juízo manteve sua versão. Sobre a resistência, disse que GABRIEL se debateu e arremessou uma mesa de centro nele. GABRIEL também arranhou a sua cara ao tentar se desvencilhar. Os objetos encontrados eram da vítima. Quando a viatura chegou GABRIEL e SANDRO estavam abordando a vítima (um senhor). Objetos encontrados já estavam com GABRIEL. As vítimas aparentavam ter mais de 60 anos. TALITA tinha visualização da chácara, do outro lado da rua. Carro estava numa guia oposta à guia da chácara. GABRIEL lhe segurava os pulsos para que não fosse capturado; moveu a mesa para que ele ficasse entre eles. SANDRO, de início, jogou a faca e se deitou. A faca arremessada por SANDRO parou embaixo do sofá. Carro estava numa rua bem morta, quem sobe a avenida nem repare nela. A rua é pequena; carro estava visível. Carro estava parado na contramão.

A testemunha comum, a policial militar Naiara Fernanda Cesário de Souza, na fase pré processual, disse que "Nesta data, durante patrulhamento de rotina com o SubTenente Rodrigues, foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo a residência, em andamento na Av. Santa Cruz, 1084, bairro Santa Cruz; que, de imediato deslocaram-se ao local indicado, sendo que os policiais Cb. Coutinho e Sd. Viotto entraram no imóvel pelos fundos, vindo a deter dois indivíduos que estavam no interior da casa; que, nas proximidades do imóvel estava um veículo com uma mulher em seu interior, a qual foi abordada, tratando-se de Talita Cristina dos Santos Souza, a qual, a princípio, negou qualquer participação no crime; que, quando estavam saindo do imóvel com os indivíduos detidos, a pessoa de Gabriel Lossardo disse que Talita era sua esposa, foi então que constataram que a mesma estava no local, provavelmente para "dar fuga" aos autores do roubo, recebendo também voz de prisão em flagrante; que, chegou a realizar revista pessoal em Talita porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse; que, a vítima Sr. Roberto Marques Ribeiro de 76 anos de idade, confirmou que realmente havia sido vítima de roubo por parte daqueles indivíduos, sendo ameaçado com facas a entregar valores e objetos pessoais, e que seu motorista que estava no local, havia conseguido fugir e acionou a polícia militar; que, os três indivíduos presos foram levados ao PS local para exame de corpo de delito cautelar, e em seguida conduzidos a esta Delegacia

onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão dada anteriormente; que, a depoente não conhecia os indivíduos detidos." Em juízo manteve sua versão. Disse que chegou à conclusão de que TALITA estava ali para dar fuga porque ela estava próxima do veículo, porque o lugar era ermo (não era rota de passagem) e porque quando os outros imputados saíram começaram a conversar com ela (um dizendo que ela era esposa dele). Quando se aproximou do veículo, NAIARA veio da esquina da avenida Santa Cruz. NAIARA não tentou fugir, apenas ficou nervosa quando ela se aproximou. Veículo não estava camuflado ou escondido.

A testemunha comum, o policial militar Celso Rodrigues, na fase pré processual, disse que "Estavam de serviço quando foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo a residência, em andamento na Av. Santa Cruz, 1084, bairro Santa Cruz. De imediato deslocaram-se ao local indicado, sendo que outras duas guarnições compostas pelos policiais Sub. Tenente Rodrigues, Cb. Prinholato, Cb. Eduardo e Cb. Naiara também vieram no apoio a ocorrência. Na residência os Pms Coutinho e Viotto que pularam o muro dos fundos e entraram pela porta da cozinha, sendo que se depararam com dois indivíduos, um deles com uma faca na mão, os quais tentaram se evadir correndo para o interior do imóvel, porém foram rendidos, e o indivíduo que estava com a faca, tratando-se de Sandro Ferreira de Souza jogou a faca debaixo do sofá. Que, o outro indivíduo identificado como Gabriel Henrique Lossardo, trazia em sua cintura duas facas, sendo ainda encontrado em sua posse uma sacola contendo documentos pessoais, cinco relógios, um cartão de crédito e a quantia de R\$ 157,00 e um aparelho celular, que posteriormente constatou-se pertencerem a vítima. Ambos indivíduos foram algemados e receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo, sendo que resistiram a prisão sendo necessário uso de força moderada para algemá-los. A policial Cb. Naiara acabou por abordar uma mulher em um veículo nas proximidades da residência, tratando-se de Talita Cristina dos Santos Souza, a qual, a princípio, negou qualquer participação no crime, todavia quando estavam saindo do imóvel com os indivíduos detidos, a pessoa de Gabriel Lossardo disse que Talita era sua esposa, foi então que constataram que a mesma estava no local, provavelmente para "dar fuga" aos autores do roubo, recebendo também voz de prisão em flagrante. A vítima Sr. Roberto Marques Ribeiro de 76 anos de idade, confirmou que realmente havia sido vítima de roubo por parte daqueles indivíduos, sendo ameaçado com facas a entregar valores e objetos pessoais, e que seu motorista que estava no local, havia conseguido fugir e acionou a polícia militar." Em juízo manteve sua versão. Apoiou Viotto para fazer o algemamento de GABRIEL; antes outro PM (acredita que seja Prinholato) já havia ajudado Viotto. A vítima é um senhor, bem debilitado; já perdeu 80% da audição por conta de um outro roubo de que já foi vítima. Quando chegou a faca arremessada por SANDRO já havia sido recolhida pelo policial; SANDRO estava numa antessala; policial disse que o viu jogando a faca embaixo do sofá. Vítima reconheceu os réus. Não se recorda onde o carro estava estacionado, mas acha que carro estava quase na esquina, numa travessa. Não visualizou nada com SANDRO, pois ele já estava detido. SANDRO e GABRIEL são conhecidos nos meios policiais. Trabalha como PM há 32 anos. Não conhecia TALITA. É um bairro estranho, mas aquela via é uma via normal. Carro não estava escondido.

A suposta vítima, Roberto Marques Ribeiro, em solo policial, disse que "estava em sua residência, e estava saindo pela porta dos fundos, quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, desmascarado, os quais anunciaram o Roubo; que, os indivíduos estavam armados de facas, e de imediato retiraram do bolso da camisa do declarante a quantia de dinheiro de cerca de centos e poucos reais e seu cartão bancário; que, os indivíduos falaram para o declarante que era para escrever a senha do cartão, senão iriam voltar e a coisa ia ficar ruim; que, o declarante ficou com muito medo, pois embora os indivíduos não o tenham agredido, estes estavam muito alterados; que, a pessoa que trabalha com o declarante, CARLOS ALBERTO DO CARMO viu os fatos e se escondeu tendo acionado a Polícia Militar; que, quanto aos objetos apreendidos nesta Delegacia, cinco relógios e um aparelho celular encontrados de posse dos indivíduos o declarante reconhece como de sua propriedade; que, quanto aos indivíduos, cujos nomes são declinados como GABRIEL HENRIQUE LOSSARDO e SANDRO FERREIRA DE SOUZA são as pessoas que entraram em sua

casa, posto que como dito, estavam com os rostos descobertos; que, o declarante não conhece tais pessoas, sendo estranhas ao seu relacionamento; que, o declarante não viu em qualquer momento pessoa do sexo feminino no local, e ao ser dito o nome de TALITA CRISTINA SANTOS DE SOUZA trata de pessoa estranha a seu relacionamento; que, o declarante já foi roubado por outras três vezes, e sempre foram levados bens de sua propriedade; que, o declarante gostou da ação policial, posto que foram muito rápidos na prisão dos indivíduos que praticaram o Roubo nesta data." Em juízo manteve sua versão. Relatou que a ameaça foi feita colocando a faca em seu pescoço. Queriam dinheiro, cartão de banco, senha. Quando já havia passado vários objetos a polícia chegou. Eram dois rapazes e uma moça, esta ficou na rua. A polícia pegou os três. Deram trabalho para a polícia. O mais novo e mais baixinho estava com a faca. Cartão estava funcionando. Delegado devolveu tudo pra ele. Não foi roubado o celular.

A testemunha comum, Carlos Alberto do Carmo, na fase pré processual, disse que "trabalha como caseiro na propriedade rural, local dos fatos, que na data de hoje estava pelo local trabalhando normalmente, quando viu os dois indivíduos caminhando de forma a se esconder dentro da propriedade rural indo em direção a residência, que ao notar se tratar de um possível roubo na propriedade, sabendo que seu patrão Senhor Roberto estava sozinho na residência e estava em perigo, se escondeu e fez um telefonema pedindo socorro da polícia militar pelo 190, que após telefonar para o 190 pulou o muro e foi andando pela rua para encontrar a polícia militar no caminho e mostrar o local para os policiais, que logo na esquina se deparou com a polícia militar, apontou o local e voltou caminhando para o local dos fatos, que após a polícia militar surpreender os autores e prende-los, foi conduzido a esta unidade para o registro da ocorrência policial, que conhece os autores apenas de passagem pela rua, que são pessoas conhecidas pela rua, que conhece familiares de Gabriel devido a cidade ser pequena e pelo motivo de ser morador antigo da cidade." Em juízo manteve sua versão. Não viu os réus chegando; quando os avistou já estavam dentro da chácara. Não conseguiu ver se estavam com faca. Só ouviu os policiais suspeitando do carro. Carro não estava escondido; carro estava pertinho da chácara. Há movimento na rua do lado; a rua onde estava o carro não era movimentada (tem movimento, mas não é igual ao da outra rua). Hoje asfaltaram a rua.

GABRIEL HENRIQUE LOSSARDO, em declarações perante a autoridade policial, disse que "ficou sabendo que seu primo Geovani, o qual tem um filho com uma adolescente, teria mantido relações sexuais com Roberto; que, o interrogando foi até a casa de Roberto para o mesmo parar de dar dinheiro para adolescentes, pois isto é "pedofilia e estupro"; que, o interrogando conversou normalmente com Roberto, o qual aceitou o que estava sendo dito, e deu R\$ 100,00 para o interrogando arrumar mulher para o mesmo, de preferência novinha, de menor; que, como o interrogando é primo de Geovani, Roberto falou para voltar hoje, que seria dado a quantia de R\$ 150,00 para comprar flaldas para a criança; que, o interrogando foi no carro de sua companheira Talita, e levou Sandro junto para fins de ser Testemunha dos fatos; que, ao chegar na residência foi dado a quantia avançada no quintal, tendo Roberto ficado puxando papo, quando de repente, chegaram tres Policiais Militares; que, o interrogando foi agredido pelos Policiais Militares, os quais chegaram com metralhadora; que, o interrogando foi levado ao PSM local onde passou por exame de corpo de delito, e nega que tenha praticado qualquer delito; que, o interrogando nega que estivesse de posse de qualquer faca, ou objetos subtraídos da casa de Roberto; que, o interrogando já teve passagem pela Polícia mas nada deve a Justiça; que, o interrogando deseja que conste que Roberto disse que seu filho da OdontoComp e a Polícia não podia saber do envolvimento deste com novinhas." Em juízo confessou o roubo, mas negou a causa de aumento da faca; é inocente em relação à resistência e à lesão corporal. Foi para furtar a causa; chegando lá se deparou com a vítima. Foi com Sandro. Falou para ele e para sua esposa que iria fazer um orçamento de um serviço. Chegando na porta da residência e falou para Sandro lhe ajudar a passar coisas por cima do muro por R\$50,00; Sandro estava sob efeito de drogas. Quando se deparou e viu que a vítima era um senhor de idade. Viu R\$150,00 no bolso da vítima

e pediu o dinheiro. O cartão ele lhe deu. Pediu a senha. Sandro não estava junto com ele. Quando estavam tomando café no quintal a polícia surgiu. Os policiais chegaram e já passaram a rasteira em Sandro. Policial Celso lhe capturou, depois chegaram Viotto e Prinholato. Bateram nele. Policial não ficou lesionado. Queria sair dali porque estava apanhando muito. Não fizeram uso de faca. Afirmou estar arrependido.

SANDRO FERREIRA DE SOUZA em declarações perante a autoridade policial, disse que "sua família está ciente de sua prisão, sendo que não possui advogado constituído, porém dispensa a presença do mesmo nesta oportunidade; que, nesta data estava em sua casa quando Gabriel Lossardo lhe chamou para ir até uma chácara de um parente seu para trabalhar com jardinagem; que, foram até o local no carro de Gabriel sendo que a esposa do mesmo, de nome Talita também estava presente; que, chegando na chácara, Gabriel entrou no local e tempos depois voltou chamando pelo interrogando; que, entrou no local e viu Gabriel conversando com um senhor, proprietário do imóvel; que, minutos depois chegaram pelo local policiais militares e foram abordados e algemados, acusados de estarem roubando a residência; que, nega que estava com faca e praticando roubo; que, não sabe o que Gabriel estava conversando com o dono do local, e não sabe se ambos se conheciam; que, não foi agredido ou coagido e não resistiu à prisão, sendo que não viu se Gabriel resistiu à prisão; que, já tem passagens anteriores por furto; que, nega ter praticado qualquer crime." Em juízo disse ser culpado, mas negou o uso de facas. Gabriel lhe chamou para dar um orçamento, quando chegaram na esquina Gabriel deixou o carro com sua esposa. Quando chegaram no portão Gabriel lhe disse que a casa era do seu tio e que daria R\$50,00 para subir algumas coisas. Quando entraram na casa a vítima lhe avistou e ficou nervoso. Gabriel meteu a mão no bolso da vítima e sacou o dinheiro; Gabriel pegou a senha do cartão da vítima. Ao saírem deram de acara com os policiais. Foi algemado. Não viu mais o que aconteceu. Policiais apareceram com bens da vítima. Não usaram faca e nem ofereceram resistência. Quando viram a vítima quis voltar; Gabriel conversou com ele. Só pegou um pacote de bolacha e uma garrafa de suco que comeu na cozinha. Não tem crime violento em seu histórico.

TALITA CRISTINA SANTOS DE SOUZA em declarações perante a autoridade policial, disse que "está tendo um relacionamento amoroso com Gabriel Lossardo, tendo se iniciado após a soltura deste da Cadeia; que, a interroganda está desempregada há cerca de dois meses, e atualmente vive da coleta de materiais reciclados; que, a interroganda foi juntamente com Gabriel na casa de Roberto, pois o mesmo tivera um relacionamento com uma adolescente quando de menor, e tiveram um filho; que, a pessoa de Carlos é tio de Gabriel Lossardo; Que, a pessoa teria o pre nome de Eduarda, e a interroganda e Gabriel foram avisar que o companheiro desta estava incomodado pelo fato de Roberto estar dizendo que o filho de Eduarda era dele, além de dar dinheiro para a mesma; que, nesta data voltaram ao local e Gabriel levou seu amigo Sandro como testemunha dos fatos, estando a interroganda no volante do veículo da marca Ford, modelo Verona, de placas BGE 1837 de Sta Cruz das Palmeiras/SP; que, a interroganda nega que fossem praticar qualquer delito e que estivesse no local a fim de levar Gabriel e Sandro após a prática de qualquer ilícito; que, a interroganda viu que viaturas da Pms chegaram no local e foi detida e revistada; que, outros Pms adentraram na casa e a interroganda ouviu gritos, e acredita que houve agressão dos PMs em face Gabriel, pois gritava muito; que, a interroganda chegou a ser tratada com truculência pelos Pms os quais disseram que estava presa; que, a interroganda não tem passagem pela Polícia, tendo passado por Exame de Corpo de Delito no PSM local, e autoriza a retirada de sua Ficha Clínica caso seja necessária." Em juízo se disse inocente. Foi apenas levar Gabriel, seu marido, para conversar com o dono da chácara. Ela foi dirigindo. Gabriel apareceu em casa com Sandro pedindo para ir até aquele endereço. Ficou naquele lugar porque estava embaixo de uma árvore ponta da sombra. Não tinha sombra perto do imóvel. Não teve contato com Sandro. Não sabia se ele conhecia o dono da chácara. Não percebeu se Sandro estava sob efeito de drogas. Nunca tinha visto Sandro antes. Estava junto com Gabriel havia seis meses. Conversaram com o Dr. Fioravante na delegacia, mas não teve acerto com seu pai. Ele não acompanhou o interrogatório. Contou essa mesma versão ao advogado a todo momento. Arrepende-se do que falou na delegacia; falou

aquilo por conta de Gabriel. Não deixava Gabriel sair sozinho com seu carro. Se visse os objetos com ele não aceitaria. Estava dentro do carro, mas depois saiu. Quando a policial chegou estava de fora do carro. Policial a recebeu. Quando foi mandada embora recebeu o seguro-desemprego. Tinha recebido a última parcela. Havia acabado de trocar o carro e tinha algum dinheiro. Seu pai sempre lhe ajudava. Não estava desesperada por dinheiro; pediu para ser mandada embora.

Gabriel e Sandro confessaram o roubo. O que foi, de todo, desnecessário, pois foram presos em flagrante pelos policiais militares, reconhecidos com tranquilidade pela vítima e pela testemunha que ali trabalhava.

A circunstância da arma branca, embora negada pelos réus, ficou devidamente provada pelos relatos uniformes e sinópticos da vítima e do policial Viotto.

Havendo divisão de tarefas e estando a circunstância no âmbito do conhecimento e da vontade de todos os agentes, de rigor a aplicação da causa de aumento a eles.

A conduta de Gabriel não consistiu em mera resistência passiva, mas em injusta agressão (arremessando uma mesa, p. ex.) contra um funcionário público que somente cumpria o seu dever.

A culpa de Talita também foi demonstrada. Talita foi encontrada pelos policiais em nítida posição para dar fuga aos corréus. A versão das defesas não convence, pois em desconformidade com o que foi colhido em audiência.

É de se notar que contra ela não se imputa a conduta típica propriamente, qual seja, subtração patrimonial mediante grave ameaça; a acusação é de ter participado da divisão de tarefas (ou de ter auxiliado materialmente / cumplicidade) do roubo ao ficar em posição de fuga.

A ré, ouvida em audiência, disse que estava dentro do carro, em nítida posição de fuga, aguardando a ação dos corréus; somente com a aproximação das viaturas Talita se distanciou do veículo.

Embora as defesas neguem o ajuste entre eles, o fato é que Gabriel e Sandro entraram na casa pulando o muro, evidenciando o conhecimento de Talita a respeito do plano ilícito.

Somado a isso, estava posicionada em uma travessa, a qual não dá acesso à entrada do imóvel. Tal via é menos movimentada, revelando sua preocupação com a discricção de sua função.

Todavia, diante do art. 3º-A do Código de Processo Penal, deixo de proceder ao decreto condenatório.

Configurado, assim, o delito de roubo, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e multa".

Configurado, também, o delito de lesão corporal leve (artigo 129, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Configurado, igualmente, o delito de resistência, cujo preceito secundário impõe pena de "detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é

ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.
AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.
Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.
(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

De início aponto os fatores da dosimetria que são comuns aos réus.

O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais - como no caso concreto -, realize um procedimento de dosimetria da reprimenda em separado para cada um deles, podendo, desde que o faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes forem comuns e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele quantum.

STJ, AgRg no Ag 1130380/MG, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017.

O fato de ter sido utilizada a mesma motivação para a valoração das circunstâncias judiciais dos pacientes não tem o condão de macular a dosimetria, por suposta ofensa ao princípio da individualização da pena, vez que se trata, no caso, de circunstâncias judiciais comuns aos acusados.

STJ, HC 317770/ES, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016.

Primeira etapa. O delito foi cometido invadindo uma residência, o que configura uma circunstância especialmente grave. A Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do art. 5º. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a violação da residência para a consecução do roubo extrapola demasiadamente aquilo que está insito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave ensejando exasperação da pena próximo ao limite máximo. Entretanto, para evitar desproporcionalidade, em razão da sanção estabelecida pelo §1º do art. 150 do Código Penal (violação de domicílio, durante a noite; ou em lugar ermo; ou com emprego de violência ou de arma; ou cometido por duas ou mais pessoas), limito o aumento a dois anos e 116 dias-multa. Comprovada a circunstância do concurso de pessoas, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito acrescendo sua faixa de pena de 1/3 até 1/2, e, no caso, aplicando-se somente a causa de aumento pelo uso da arma branca (em razão da faculdade prevista no parágrafo único do art. 68 do Código Penal), aumento a pena em dois anos e 116 dias-multa.

Para cada mau antecedente devido o aumento de um ano e 58 dias-multa na pena-base. Gabriel possui dois (autos 0000095-21.2013.8.26.0472 e 0000669-44.2013.8.26.0472), o que faz sua pena chegar ao máximo legal. Sandro tem sete, cito aqui somente quatro (0005540-93.2007.8.26.0160; 0000187-91.2016.8.26.0472; 00004726-28.2001.8.26.0472 e 3001227-62.2013), os quais são mais que suficientes para também fazer sua pena chegar ao máximo legal.

Além disso, a conduta de colocar a face no pescoço da vítima transcende (e muito!) o previsto pela causa de aumento, merecendo também severa repressão (dois anos e 116 dias-multa), a qual deixa de ser valorada em razão dos limites legais.

Para o delito de lesão corporal, os maus antecedentes elevam a pena para seis meses de detenção. Em razão de as lesões terem atingido a face da vítima, circunstância que implica em exposição social, fixo a pena-base em nove meses de detenção. Para o delito de resistência, anoto que o ato em execução (prisão) e a vítima (policia militar) são circunstâncias que merecem especial agravamento da pena, vez que o ato de prisão é de extrema importância para a comunidade na medida em que visa resguardar a segurança pública, bem jurídico de extrema relevância, tanto que o referido está expressamente previsto não só no art. 144, como também no preâmbulo e no topo do art. 5º da Constituição. Por tais razões, elevo a pena para nove meses de detenção. Em razão dos maus antecedentes fixo a pena-base em um ano e quatro meses de detenção.

Segunda etapa. Deixo de valorar a confissão, pois nada acrescentou ao decreto condenatório, sendo restrita ao que ficou evidente pelo flagrante.

A confissão "espontânea" que, segundo alegam os apelantes, deveria ser causa de atenuação das penas, em verdade, não justifica a medida benéfica. Isso porque, como se vê mesmo a um exame perfunctório, limitaram-se a admitir o óbvio, já que foram presos em flagrante delito de roubo majorado tentado, enquanto tentavam roubar um banco. Surpreendidos pela polícia, fizeram reféns clientes e funcionários da agência, empreendendo fuga e trocando tiros com a polícia.

Seria ilógico premiá-los apenas por não terem utilizado o direito que o ordenamento lhes garante de mentir descaradamente.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002029-19.2013.8.26.0244, 16ª Câmara Criminal, rel. Desembargador Otávio de Almeida Toledo, julgado em 16 de dezembro de 2014.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Súmula 545 do STJ.

Ambos são multirreincidentes (Gabriel - autos 1500043-38.2019 e 0002816-72.2015.8.26.0472; Sandro - autos 0000626-68.2017.8.26.0472; 1500068-17.2020.8.26.0472), ensejando um aumento de um terço, o qual deixa de ser valorado para o roubo em razão dos limites previstos pela lei. No caso da lesão corporal este aumento coloca a pena em seu máximo legal; para a resistência fica em um ano, nove meses e 10 dias.

O aumento de 1/6 (um sexto) é igualmente devido em razão da idade da vítima (art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), pessoa com mais de sessenta anos. A condição foi provada por documento apresentado em audiência e pela relato dos policiais a respeito da nítida percepção de que se tratava de alguém com mais de 60 anos. O aumento deixa de ser valorado em razão dos limites previstos pela lei.

Terceira etapa. O aumento pelo concurso de pessoas é justo sempre que o crime foi praticado em conjunto, não se exigindo que o comparsa seja imputável ou sequer que seja identificado. No caso, ficou provado o concurso de duas pessoas, o que enseja um aumento de um terço.

Como os objetos já estavam separados quando da chegada dos policiais, ficou configurada a inversão da posse, não fazendo jus os réus à causa de diminuição da tentativa.

Cometidos por ações distintas e em razão do §2º do art. 329 do Código Penal, as penas devem ser somadas (art. 69 do Código Penal).

Embora as penas de reclusão e detenção sejam executadas separadamente (topo do art. 69 - "no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela" e art. 76 - "No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave" - , todos do Código Penal), afinal, seus regimes são diversos, para fins de determinação do regime de cumprimento deve ser feita a soma das penas, conforme prevê o art. 111 da Lei de Execuções Penais ("Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição). Nesse sentido é o entendimento do STJ: o REsp 1.557.675, julgado pelo Min. Félix Fischer em 26/10/2015; HC 79.380/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 22/09/2008; RHC 18.664/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 26/03/2007, p. 283; HC 221.419/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/05/2012.

A fixação de pena corporal superior a quatro anos, a reincidência juntamente com a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime inicial fechado, bem como impedem a substituição por restritiva de outros direitos ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): $\frac{1}{30}$ (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de